부동산 경매 완전 정복 시리즈

경매 용어 100선
(하) 51~100

중급~고급 투자자가 반드시 알아야 할 심화 용어 완전 정복

50	하권	100+
핵심 용어	VOLUME	실전 예시

저자

부 놈

경매 용어 100선 (하) — 51~100

경매 용어 100선 (하) — 꼭 알아야 할 핵심 용어 51~100

상권에 이어 중급~고급 투자자가 반드시 알아야 할 용어들을 모았어요. 권리분석 심화부터 세금·전략 용어까지 한 번에 정리해드릴게요.

📌 51. 유치권 (留置權)

타인의 물건에 대해 공사·수리 등을 해준 사람이 비용을 받을 때까지 그 물건을 점유하며 인도를 거부할 수 있는 권리예요.

- 등기부등본에 나타나지 않아요. 매각물건명세서·현황조사보고서에서 확인해요.
- 유치권 성립 요건: 견련관계 + 변제기 도달 + 적법한 점유 + 경매 개시 전 점유
- 경매 개시 결정 이후에 공사가 시작됐다면 유치권으로 인정받기 어려워요.

> ⚠️ 유치권 신고 ≠ 유치권 성립! 신고만 하고 실제로 성립 요건을 못 갖춘 허위 유치권도 많아요. 4가지 성립 요건을 하나씩 체크하세요.

📌 52. 법정지상권 (法定地上權)

토지와 건물의 소유자가 경매 등으로 달라졌을 때, 건물 소유자가 법률상 당연히 인정받는 토지 사용 권리예요.

- 토지만 경매에 나온 경우 위험해요.
- 성립 조건: 경매 개시 당시 토지와 건물의 소유자가 동일인이었을 것
- 법정지상권이 성립하면 토지 낙찰자는 건물 소유자를 내보낼 수 없어요.

> ⚠️ 토지 단독 경매 = 법정지상권 필수 확인! 토지 위에 건물이 있고 소유자가 같았다면 법정지상권 성립 가능. 토지 등기부와 건물 등기부를 반드시 비교하세요.

📌 53. 지상권 (地上權)

타인의 토지 위에 건물이나 공작물을 소유하기 위해 그 토지를 사용할 수 있는 권리예요.

- 등기부등본 을구에 기재돼요.
- 지상권이 설정된 토지를 낙찰받으면 지상권자를 내보내기 어려워요.
- 법정지상권은 법률에 의해 자동 발생, 지상권은 계약에 의해 설정돼요.

📌 54. 전세권 (傳貰權)

전세 보증금을 내고 타인의 부동산을 사용·수익하는 권리예요. 등기부등본에 기재될 수 있어요.

- 등기된 전세권은 을구에 표시돼요.
- 등기된 전세권자는 경매 배당에 참여할 수 있어요.
- 미등기 전세(일반 전세 계약)는 전입신고 + 확정일자로 보호받아요.

📌 55. 임차권등기명령

임차인이 이사를 나가도 대항력과 우선변제권을 유지할 수 있도록 등기부에 임차권을 기재하는 제도예요.

- 집주인이 보증금을 안 돌려줄 때 이사 나가기 전에 신청해요.
- 등기 후 이사해도 권리가 유지돼요.
- 경매 낙찰자 입장에서는 임차권등기명령이 설정된 세입자를 발견하면 주의해야 해요.

📌 56. 권리금 (權利金)

상가에서 영업하던 임차인이 다음 임차인에게 받는 영업 가치 대가예요.

- 영업권, 인테리어, 단골 고객 등의 가치에 대한 대가예요.
- 경매 낙찰자는 기존 임차인의 권리금을 보호할 의무가 없는 게 원칙이에요.
- 단, 임차인이 권리금 회수 기회를 방해했다고 주장할 경우 분쟁이 생길 수 있어요.

📌 57. 공유물분할청구 (共有物分割請求)

공동으로 소유한 부동산을 분할해달라고 법원에 청구하는 제도예요.

- 지분 경매로 일부 지분을 낙찰받은 후, 다른 공유자와 합의가 안 되면 이 소송을 제기해요.
- 법원은 현물 분할 또는 경매 매각 후 지분별 분배를 명령해요.
- 소송 기간: 보통 6개월~1년 이상

📌 58. 공유자 우선매수권

경매에서 낙찰자와 같은 가격으로 공유 지분을 다른 공유자가 먼저 살 수 있는 권리예요.

- 공유자가 우선매수권을 행사하면 낙찰자가 되지 못해요.
- 입찰 전 공유자의 우선매수권 신청 여부를 법원에 문의하세요.
- 공유자가 우선매수권을 행사하지 않은 경우 낙찰자가 확정돼요.

> ⚠️ 공유자 우선매수권은 언제든 행사 가능해요! 개찰 직전까지도 공유자가 신청할 수 있어요. 지분 경매 입찰 전 반드시 확인하세요.

📌 59. 지분경매 (持分競賣)

여러 명이 공동 소유한 부동산에서 한 명의 지분만 경매에 나온 것이에요.

- 공유자의 우선매수권으로 낙찰이 취소될 위험이 있어요.
- 지분만 소유하면 부동산 전체를 자유롭게 처분하기 어려워요.
- 공유물분할청구 전략으로 수익을 만들 수 있어요.

📌 60. 근저당 채권최고액

근저당권을 설정할 때 담보로 잡을 수 있는 채권의 최대 한도 금액이에요.

- 실제 대출금보다 높게 설정해요 (보통 대출금의 120~130%).
- 경매에서 배당받을 수 있는 근저당 금액의 상한선이에요.
- 실제 채권액이 채권최고액보다 낮을 수 있어요.

> *예: 채권최고액 1억 2천만 원이라도 실제 대출 잔액이 8천만 원이면 8천만 원만 배당받아요.*

📌 61. 배당순위 (配當順位)

경매 배당에서 채권자들이 돈을 받는 순서예요.

- 1순위: 경매 집행비용
- 2순위: 소액임차인 최우선변제
- 3순위: 당해세(해당 부동산의 재산세·종부세)
- 4순위: 근저당·저당권·전세권 등 담보권 (설정 날짜 빠른 순)
- 5순위: 확정일자 있는 임차인 (전입일 기준)
- 6순위: 일반 채권

> 📌 배당 순서를 알아야 인수 금액을 계산할 수 있어요! 선순위 임차인의 배당 결과에 따라 낙찰자가 인수해야 할 금액이 달라져요.

📌 62. 인수주의 vs 소멸주의

경매에서 말소기준권리보다 앞선 권리의 처리 방식이에요.

- 소멸주의: 말소기준권리보다 나중에 설정된 권리는 낙찰 시 모두 소멸해요 (우리나라 기본 원칙).
- 인수주의: 말소기준권리보다 먼저 설정된 권리는 낙찰 후에도 살아있어요 → 낙찰자가 인수해야 해요.
- 즉, 앞선 권리는 인수, 뒤따르는 권리는 소멸이에요.

📌 63. 집행비용 (執行費用)

경매를 진행하는 데 들어간 법원 비용이에요. 배당에서 가장 먼저 공제돼요.

- 경매 신청 수수료, 감정평가 비용, 집행관 비용 등이 포함돼요.
- 낙찰가에서 집행비용이 먼저 빠지고 나서 채권자들에게 배당돼요.

📌 64. 용도지역 (用途地域)

국토계획법에 따라 토지의 이용 용도를 구분한 지역이에요. 무엇을 지을 수 있는지가 결정돼요.

- 주거지역: 주택 건설 위주 (전용/일반/준주거 구분)
- 상업지역: 상업·업무 시설 위주 (중심/일반/근린/유통 구분)

- 공업지역: 공장 등 산업시설 위주
- 녹지지역: 개발을 제한하고 자연환경 보전
- 토지이음(eum.go.kr)에서 확인 가능

📌 65. 건폐율 (建蔽率)

대지 면적 대비 건물이 차지하는 바닥 면적 비율이에요.

- 건폐율 60% = 100평 땅에 최대 60평까지 건물 바닥 면적
- 용도지역에 따라 최대 건폐율이 다르게 적용돼요.
- 건폐율이 높을수록 더 넓은 건물을 지을 수 있어요.

📌 66. 용적률 (容積率)

대지 면적 대비 건물 전체 연면적(모든 층 합산)의 비율이에요.

- 용적률 200% = 100평 땅에 총 200평 연면적 건물 가능 (예: 50평 × 4층)
- 용적률이 높을수록 더 높은 건물을 지을 수 있어요 → 수익성 높아요.
- 상업지역은 용적률 1,300%까지 가능, 주거지역은 200~300% 수준

📌 67. 지목 (地目)

토지의 주된 사용 목적에 따라 구분한 명칭이에요.

- 대(垈): 건물 지을 수 있는 땅 → 건축 가능
- 전(田)/답(畓): 밭/논 → 농지취득자격증명 필요
- 임야(林野): 산지 → 개발 제한 많음
- 도로/하천/구거 등: 개발 불가

> ⚠️ 지목이 '전'이나 '답'이면 농취증 필수! 지목이 농지인 경우 농취증 없이 낙찰받으면 보증금 몰수예요.

📌 68. 맹지 (盲地)

도로에 접하지 않은 토지예요. 건축법상 도로에 접하지 않으면 건물을 지을 수 없어요.

- 건물 신축 불가 → 활용이 극도로 제한돼요.
- 지적도에서 해당 토지가 도로와 닿아있는지 확인하세요.
- 싸게 나온 토지가 맹지인 경우가 많아요. 조심!

> ⚠️ 맹지는 절대 조심! 아무리 싸도 맹지는 개발이 불가능해요. 지적도로 반드시 도로 접면 여부를 확인하세요.

📌 69. 농지취득자격증명 (農地取得資格證明, 농취증)

농지를 취득하기 위해 농업 경영 계획을 제출하고 발급받는 증명서예요.

- 농지(전·답·과수원) 낙찰 시 잔금 납부 전에 반드시 제출해야 해요.
- 발급 기관: 낙찰 농지 소재지 시·군·구청 농지관리위원회
- 농취증 없으면 잔금 납부 불가 → 보증금 몰수!

📌 70. LTV (Loan To Value, 담보인정비율)

부동산 가치 대비 대출 가능한 최대 금액 비율이에요.

- LTV 70% = 3억 짜리 집에 최대 2억 1천만 원까지 대출 가능
- 지역, 주택 수, 소득에 따라 LTV 한도가 달라요.
- 경락잔금대출도 LTV 규정이 적용돼요.

📌 71. DSR (Debt Service Ratio, 총부채원리금상환비율)

연소득 대비 모든 대출의 연간 원리금 상환액 비율이에요.

- DSR 40% = 연소득 6천만 원이면 연간 대출 원리금 총액 2,400만 원 이내
- 현재 DSR 40% 규제가 적용돼요 (일부 대출 제외).
- 소득이 낮으면 대출 한도가 적어져요.

⚠️ 대출 계획 전 DSR 확인 필수! 소득 대비 대출이 많으면 경락잔금대출이 안 나올 수 있어요. 입찰 전 은행에 미리 문의하세요.

📌 72. 매매사업자

부동산 매입·매도를 반복적으로 하는 사업을 등록한 사업자예요.

- 양도소득세 대신 종합소득세를 내요 (사업소득으로 분류).
- 수리비, 이자, 중개수수료 등을 필요경비로 공제 가능해요.
- 단기 매도가 잦을 때 유리해요. 장기 보유 시에는 불리할 수 있어요.

📌 73. 임대사업자

임대 목적으로 부동산을 보유하고 사업자 등록을 한 사람이에요.

- 임대 수입에 대해 종합소득세 또는 분리과세 선택 가능
- 요건 충족 시 취득세 감면, 재산세 감면, 종부세 합산 배제 등 혜택이 있어요 (정책 변경 확인 필요).
- 의무 임대 기간(4년/8년)을 지켜야 혜택이 유지돼요.

📌 74. 장기보유특별공제

부동산을 3년 이상 보유한 경우 양도소득세 과세표준에서 보유 기간만큼 공제해주는 제도예요.

- 보유 3년: 6% / 10년 이상: 최대 30% (일반)
- 1세대 1주택 + 거주 2년 이상: 최대 80% 공제
- 조정대상지역은 거주 기간 요건이 추가돼요.

📌 75. 1세대 1주택 비과세

1세대가 1주택만 보유하고 일정 기간 거주한 경우 양도소득세가 면제되는 제도예요.

- 보유 기간: 2년 이상 (취득 당시 조정대상지역이면 2년 거주 필수)
- 양도가액 12억 원 이하: 전액 비과세
- 12억 원 초과: 초과분에 대해 양도세 납부

📌 비과세는 최강의 절세 무기! 요건만 충족하면 수천만 원 이상의 세금을 아낄 수 있어요. 취득부터 비과세 전략을 세우세요.

📌 76. 배당표 (配當表)

경매 배당기일에 법원이 작성하는 배당 금액 명세서예요.

- 각 채권자별로 얼마를 받는지 확인할 수 있어요.
- 배당기일에 이의가 있으면 이의 제기 가능해요.
- 배당표 확인으로 임차인의 실제 수령 금액을 파악할 수 있어요.

📌 77. 임대수익률

투자한 금액 대비 연간 임대 수익의 비율이에요.

- 임대수익률 = (연 임대료 ÷ 총 투자금) × 100
- 서울 아파트: 2~3% / 빌라: 4~6% / 상가: 5~8%
- 공실 기간과 수리비, 세금을 제외한 실질 수익률을 계산해야 해요.

> *예: 총 투자금 2억 원 / 연 임대료 1,200만 원 → 수익률 6%*

📌 78. 레버리지 (Leverage)

대출 등 타인의 자본을 활용해서 투자 규모를 키우는 전략이에요.

- 내 돈 3천만 원 + 대출 1억 2천만 원 → 1억 5천만 원짜리 물건 투자
- 수익이 나면 내 자본 대비 수익률이 극대화돼요.
- 손실이 나면 손실도 증폭돼요 → 리스크 관리 필수

⚠️ 레버리지는 양날의 검! 공실이 길어지거나 시세가 하락하면 대출이자 부담이 치명적일 수 있어요. 감당 가능한 수준에서만 활용하세요.

📌 79. 집행권원 (執行權原)

강제집행을 실시할 수 있는 법적 근거가 되는 문서예요.

- 확정 판결문, 공정증서(집행 인낙 조항 포함), 인도명령 결정문 등이 해당돼요.
- 집행권원 없이는 강제집행을 신청할 수 없어요.
- 명도 절차에서 인도명령 결정문이 대표적인 집행권원이에요.

📌 80. 현장조사 (임장, 臨場)

경매 물건을 직접 방문해서 현황을 눈으로 확인하는 것이에요. '임장'이라고 많이 불러요.

- 서류만으로는 알 수 없는 실제 상태(누수, 균열, 주차 환경 등)를 파악할 수 있어요.
- 주변 시세, 상권, 교통 환경도 직접 확인해요.
- 입찰 전 반드시 최소 1회 이상 임장하세요.

> 📌 서류는 거짓말을 해도 현장은 거짓말 안 해요! 임장을 건너뛰고 입찰한 후 후회하는 사례가 많아요. 귀찮더라도 꼭 가보세요.

📌 81. 낙찰가율 분석

지역별·물건 유형별 평균 낙찰가율을 분석해서 입찰가 전략을 세우는 방법이에요.

- 지지옥션, 스피드옥션 등에서 지역별 평균 낙찰가율 통계를 제공해요.
- 평균보다 낮게 입찰하면 낙찰 확률이 낮아지고, 높게 입찰하면 과납 위험이 있어요.
- 최근 3~6개월 낙찰 데이터를 기준으로 분석하세요.

📌 82. 물상보증인 (物上保證人)

채무자가 아니지만 자신의 부동산을 남의 채무 담보로 제공한 사람이에요.

- 자신의 부동산에 타인의 근저당이 설정돼 있는 경우예요.
- 경매가 진행되면 물상보증인의 부동산도 팔릴 수 있어요.
- 낙찰 후 물상보증인과 채무자의 관계를 파악하는 것이 중요해요.

📌 83. 당해세 (當該稅)

해당 부동산에 부과된 세금이에요. 경매 배당에서 근저당보다 우선변제돼요.

- 재산세, 종합부동산세, 도시계획세 등이 해당돼요.
- 당해세 체납이 있으면 배당에서 근저당보다 먼저 공제돼요.
- 낙찰 전 당해세 체납 여부를 확인하세요 (매각물건명세서에 표시되기도 해요).

📌 84. 경매개시결정 등기

법원이 경매 개시를 결정하면 해당 부동산 등기부에 기재하는 등기예요.

- 등기부 갑구에 '경매개시결정'으로 표시돼요.
- 이 등기가 기재된 이후에는 소유자가 부동산을 마음대로 처분할 수 없어요.
- 경매개시결정 등기 이후 설정된 권리는 대부분 낙찰 시 소멸해요.

📌 85. 재매각 (再賣却)

낙찰자가 잔금을 납부하지 않아 다시 경매를 진행하는 것이에요.

- 잔금 미납 → 보증금 몰수 → 재매각 결정
- 재매각 시 최저매각가격이 이전 낙찰가의 80%로 설정돼요.
- 재매각 물건은 실제로 싸게 나올 수 있어요.

📌 86. 이해관계인 (利害關係人)

경매 절차에서 이해관계가 있는 사람들이에요.

- 소유자, 채권자, 임차인, 담보권자 등이 해당해요.
- 이해관계인은 경매 서류를 열람하고 이의를 신청할 수 있어요.
- 낙찰허가결정에 대한 이의 신청도 이해관계인이 할 수 있어요.

📌 87. 채권최고액 초과 분석

근저당 채권최고액과 실제 대출 잔액이 다를 수 있는 것을 분석하는 것이에요.

- 채권최고액이 크더라도 실제 채권액이 적으면 잉여금이 발생해요.
- 잉여금은 후순위 채권자나 소유자에게 돌아가요.
- 배당 시뮬레이션을 할 때 실제 채권액 기준으로 계산해야 정확해요.

📌 88. 특수물건 (特殊物件)

일반 주거용 아파트·빌라가 아닌 토지, 공장, 지분, 농지, 임야 등 특수한 분석이 필요한 물건이에요.

- 경쟁자가 적어 저가 낙찰 가능성이 있어요.
- 각 물건 유형별로 법적 규제와 취득 절차가 다르게 적용돼요.
- 전문 지식 없이 도전하면 예상치 못한 비용과 리스크가 생겨요.

📌 89. 경락 (競落)

경매에서 낙찰받는 것을 법률 용어로 '경락'이라고 해요. '낙찰'과 같은 의미예요.

- 경락자 = 낙찰자
- 경락잔금대출 = 낙찰받은 부동산을 담보로 받는 잔금 대출
- 법원 경매 서류에서 공식 용어로 자주 등장해요.

📌 90. 기일입찰 (期日入札)

특정 날짜에 법원 경매법정에서 실시하는 입찰 방식이에요.

- 입찰서와 입찰보증금을 직접 법원에 제출해요.
- 개찰은 당일 법정에서 진행돼요.
- 요즘은 전자입찰(인터넷 입찰)도 가능해요.

📌 91. 전자입찰 (電子入札)

인터넷을 통해 온라인으로 참여하는 경매 입찰 방식이에요.

- 대법원 경매정보 사이트에서 공인인증서로 입찰 가능해요.
- 법원에 직접 가지 않아도 돼요.
- 입찰보증금은 사전에 법원 계좌로 이체해야 해요.

📌 92. 인도 vs 명도

경매 후 부동산을 받는 두 가지 상황이에요.

- 인도(引渡): 소유권 이전 또는 인도명령으로 점유자로부터 부동산을 넘겨받는 것
- 명도(明渡): 점유자가 거주 중일 때 비워주는 것
- 빈 물건은 잔금 납부 즉시 인도 가능, 세입자 있는 물건은 명도 협상 후 명도

📌 93. 공시가격 (公示價格)

정부가 공식적으로 발표하는 부동산의 가격이에요.

- 공동주택공시가격 (아파트 등): 국토부가 매년 발표
- 개별공시지가 (토지): 시·군·구청이 매년 발표
- 각종 세금과 부담금의 과세 기준으로 활용돼요.

📌 94. 감정가 vs 시세 vs 낙찰가

경매에서 자주 혼동하는 세 가지 가격 개념이에요.

- 감정가: 감정평가사가 산정한 가치 (최저매각가격의 기준)
- 시세: 실제 시장에서 거래되는 가격 (실거래가 참고)
- 낙찰가: 경매에서 실제로 입찰해서 결정된 가격
- 수익 계산은 시세 기준으로, 입찰은 낙찰가 기준으로 해야 해요.

📌 95. 전세가율

매매가 대비 전세가의 비율이에요.

- 전세가율 70% = 매매가 3억 원짜리 집의 전세가가 2억 1천만 원
- 전세가율이 높으면 → 갭투자 위험 (집값이 전세가 아래로 떨어질 수 있음)
- 전세가율이 낮으면 → 매매가 하방이 탄탄함

⚠️ 전세가율 80% 이상은 위험 신호! 역전세(집값 < 전세가) 위험이 있어요. 전세 세입자 세팅 시 전세가율을 70% 이내로 유지하는 게 안전해요.

📌 96. 갭투자 (Gap 投資)

매매가와 전세가의 차이(갭)만큼 자본을 투입하고, 전세 보증금을 레버리지로 활용하는 투자 방식이에요.

- 매매가 3억 - 전세 2억 = 갭 1억 → 1억만 투입하면 3억 자산 보유
- 전세가율이 높을수록 갭이 작아서 소자본 투자 가능
- 집값이 하락하면 역전세 위험이 있어요.

📌 97. 이중경매 (二重競賣)

같은 부동산에 두 개 이상의 경매가 동시에 진행되는 상황이에요.

- 여러 채권자가 각각 경매를 신청할 경우 발생해요.
- 나중에 신청된 경매는 먼저 신청된 경매 절차에 흡수돼요.
- 낙찰 후 채권 정리는 한 번의 배당으로 처리돼요.

📌 98. 잉여주의 (剩餘主義)

경매에서 선순위 담보권자가 모두 배당받고 남은 금액이 있을 경우에만 경매가 유효하다는 원칙이에요.

- 낙찰가에서 선순위 채권을 모두 갚고 남는 금액이 없으면 경매 신청이 기각될 수 있어요.
- 실무에서는 대부분 잉여금이 발생하도록 신청해요.

📌 99. 부동산 실거래가

실제로 부동산이 거래된 가격이에요. 국토부가 의무적으로 공개해요.

- 국토교통부 실거래가 공개시스템(rt.molit.go.kr)에서 확인 가능
- 아파트, 빌라, 상가, 토지 등 모든 유형의 실거래가를 확인할 수 있어요.
- 경매 입찰 시 시세 파악의 가장 정확한 기준이에요.

📌 호가가 아닌 실거래가! 네이버 부동산 호가는 희망 가격이에요. 실제로 팔린 가격(실거래가)을 기준으로 시세를 판단하세요.

📌 100. 경매 투자의 핵심 원칙

마지막 용어는 용어가 아닌 경매 투자자로서 반드시 기억해야 할 5가지 원칙이에요.

- 원칙 1. 수익은 살 때 결정된다 — 싸게 사야 수익이 나요. 적정 입찰가를 반드시 계산하세요.
- 원칙 2. 모르면 입찰하지 마라 — 권리 분석이 불명확한 물건은 과감히 포기하세요.
- 원칙 3. 현장을 꼭 가라 — 서류만 보고 입찰하면 예상치 못한 문제를 만나요.
- 원칙 4. 세금은 미리 계산하라 — 세금 포함한 순수익을 계산한 후에 입찰하세요.
- 원칙 5. 욕심을 버려라 — 이 물건이 아니어도 다음 기회가 반드시 와요.

🎯 경매는 지식이 무기예요. 이 100가지 용어를 완전히 이해하는 날, 여러분은 진짜 경매 투자자가 돼요. 부놈이 항상 응원합니다!

저자: 부놈 | 부동산 경매 완전 정복 — 경매 용어 100선 (하)